



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/22/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

ווינטראוב אליהו אליעזר
בן צבי שמעון 38, גבעתיים
טל': 0556677531
דוא"ל: eliweint@gmail.com

התובע:

נגד

בודנר גל
באמצעות ב"כ עו"ד נועה בודנר אבן ספיר
גרונניצקי ושות', עורכי דין
החרש 20, תל אביב
טל': 03-7109191
דוא"ל: noae@gornitzky.com

הנתבע:

החלטה

1. תביעה למתן צו עשה המורה לנתבע "לבצע בדיקה אקוסטית מקצועית על ידי מומחה ולנקוט באמצעים מתאימים להפסקת הרעשים (לרבות פירוק/שינוי הפרקט או הוספת בידוד אקוסטי תקני)". בתוך כך, להורות כי "הרעשים מדירת הנתבע מהווים פגיעה והפרעה בלתי סבירה", כך לשון כתב התביעה.
2. עניינה בבית משותף ברחוב שמעון בן צבי 38 בגבעתיים, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 518 בגוש 6161 (להלן - "הבית המשותף").
3. התובע, אלי וינטראוב (להלן - "התובע"), הוא בעלים של דירה המצויה בקומה התשיעית בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 55.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/22/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. הנתבע, גל בודנר (להלן - "הנתבע"), הוא בעלים של דירה המצויה בקומה העשירית בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 61.
5. בהתאם להוראות הדין, מצאתי להידרש ביוזמתי לשאלת סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה דנן.
6. סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים קבועה בסעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969. בהתאם להוראות סעיף זה, שניים הם התנאים בהתקיימם, במצטבר, קונה המפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו. האחד, מהות הסכסוך במסגרתו נבחן האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. השני, זהות הצדדים במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם (ראו גם: רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, פסקה 20 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (17.3.2016)).
7. בהתייחס למהות הסכסוך, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לדון בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית המשותף לפי התקנון החל על הבית המשותף, בסכסוכים המנויים בהוראות חוק המקרקעין, וכן בסכסוכים בנושאים המנויים בדברי חקיקה אחרים. בנוסף, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות מקבילה לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף בבית המשותף.
8. אשר לזהות הצדדים, נקבע בסעיף 72 לחוק המקרקעין כי המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בסכסוך שבין בעלי דירות בבית משותף, לרבות מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה, מחכיר לדורות, מחכיר משנה לדורות ומתחזק (כהגדרתו בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין). בהתאם לסעיף 73 לחוק המקרקעין, למפקח על רישום מקרקעין סמכות להכריע בסכסוך שנציגות הבית המשותף היא צד לו.
9. משהמפקח על רישום מקרקעין מהווה טריבונל שיפוטי ייחודי, פורשו סמכויותיו בפסיקה באופן דווקני ונקבע כי אין להרחיב גדרן של אלה (ראו גם: רע"א 15965-03-25 אלגרבל נ' רינדזיונסקי, פורסם ב"נבו" (29.6.2025)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/22/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. בהתייחס למהות הסכסוך, נטען בכתב התביעה כי עניינה "מטרד רעש" בשל העדר בידוד אקוסטי ברצפת דירת הנתבע. כנטען, בעקבות עבודות שיפוץ שבוצעו בדירת הנתבע שכללו הדבקת פרקט עץ "ללא שכבת בידוד אקוסטי מספקת", החלו להישמע בדירת התובע "צעדי הליכה ודפיקות עם תהודה גבוהה, גרירת רהיטים ורעשי מגע ודפיקות ישירים העוברים דרך תקרת הדירה". עוד כנטען, חרף פניות התובע לנתבע לבדוק מקור הרעש באמצעות "בדיקה אקוסטית מקצועית", מיאן הנתבע לעשות כן, ללמדנו כנטען כי "מקור המפגע הוא בדירתו".
11. עילת התביעה דנן בעוולת מטרד, המוסדרת בסימן ה' (מטרדים) בפרק ג' (העוולות) לפקודת הנזיקין.
12. בהתאם להוראות הדין ולהלכה הפסוקה, המפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון בתביעה שעילתה בפקודת הנזיקין. זאת, למעט בעוולה של הסגת גבול כקבוע בסעיף 72(ב) לחוק המקרקעין (ראו גם: ע"א (מחוזי ת"א) 2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד רמת גן בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי, פסקה 4 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (30.6.2002); רע"א (מחוזי י-ם) 38744-06-16 הושיאר נ' רחמים, פסקה 14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (9.3.2017); עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית המשותף ברחוב רמז 35 תל אביב, פסקה 13 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (15.4.2019); עש"א (מחוזי ת"א) 76160-12-25 שילה נ' וינבר, פורסם ב"נבו" (8.3.2026)).
13. מבלי לגרוע מן האמור, אוסיף כי הפניית התובע בכתב התביעה לסעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין אינה תואמת לשון סעיף זה. בניגוד לנטען בכתב התביעה, אין בהוראת דין זו איסור על בעל דירה לעשות "שימוש שיש בו כדי להפריע הפרעה של ממש לשימוש סביר של בעלי הדירות האחרות".
14. משלא מתקיים התנאי בדבר מהות הסכסוך, אין המפקח על רישום מקרקעין מוסמך לדון בתביעה דנן, משהתנאים מכוחם קונה המפקח הסמכות לדון ולהכריע בסכסוך שלפניו הם תנאים מצטברים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/22/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15. בהתאם להוראת סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, רשאי בית המשפט להעביר עניין לבית משפט או לבית דין אחר, אם העניין אינו בסמכותו העניינית או המקומית. בהתאם להוראות סעיף 74 לחוק המקרקעין, למפקח על רישום מקרקעין הסמכות להעביר תביעה שאינה בסמכותו לבית משפט מוסמך (ראו גם: ע"א (מחוזי ת"א) 1730/99 צ.ה.ר. בע"מ נ' יום טוב בע"מ, פסקה 9 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (31.12.1999); ת"א (מחוזי ת"א) 1098/01 פיק נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף, פסקה 6 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (5.6.2002)).
16. בהתאם להוראת סעיף 51(א) לחוק בתי המשפט, התביעה דנן נתונה לסמכותו של בית משפט השלום.
17. לפיכך, הנני להורות העברת התביעה לבית משפט השלום במחוז תל אביב, אשר לו הסמכות העניינית והמקומית לדון בתביעה.
18. הדיון הקבוע לבירור התביעה ליום 17.6.2026 - בטל.
19. לפנים משורת הדין, הנני להורות השבת אגרת התביעה לתובע משיהא עליו לשלם אגרת תביעה בבית המשפט המוסמך.
20. המזכירות תמציא ההחלטה לנשיאת בתי משפט השלום במחוז תל אביב יפו, לצורך ניתוב התביעה במחוז.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"ז סיוון תשפ"ו, 2 יוני 2026, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו